

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2452/2535

นาง กัม มั่ง ญ นคร
นาย เกรียม ชุก ล้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (14), มาตรา 278, มาตรา 308

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14) บัญญัติว่า"เจ้าพนักงานบังคับคดี" หมายความว่า เจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการศึกษา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง รองเจ้าศาลเป็นเจ้าพนักงานศาลซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากเจ้าศาลจึงมีอำนาจบังคับคดีได้ คดีนี้แม้หมายบังคับคดีจะระบุให้เจ้าศาลเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีก็หาใช่ว่าจะต้องเป็นอำนาจโดยเฉพาะเจาะจงของเจ้าศาลแต่ผู้เดียวไม่ เจ้าศาลย่อมมอบอำนาจให้รองเจ้าศาลซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการแทนได้ รองเจ้าศาลจึงมีอำนาจบังคับคดีได้ การขายทอดตลาดที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่โจทก์ผู้ซื้อแล้ว ต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นอันสมบูรณ์ แม้โจทก์จะยังไม่ได้จดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม ส่วนการจะให้จำเลยซื้อที่ดินคืนหรือไม่ยอมเป็นสิทธิของโจทก์ จำเลยจะมาร้องขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยไถ่คืนที่ดินและเพิกถอนการขายทอดตลาดที่เสร็จบริบูรณ์ไปแล้วนั้นไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้พร้อมดอกเบี้ยตาม
กฎหมาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 14,000 บาท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จโดยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 262.50 บาท ให้จำเลย
จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลข
ที่ 17292 เล่ม 173 หน้า 92 เลขที่ดิน 11 หน้าสำรวจ 1143 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวหลายครั้ง แต่มีผู้
เสนอราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ ศาลชั้นต้นจึงให้
ประกาศขายใหม่ เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่
21 กรกฎาคม 2532 โจทก์เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด 32,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้
ขายได้ โจทก์ในฐานะผู้ซื้อได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ขายแล้วต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าทรัพย์สินที่
ขายทอดตลาดเป็นอสังหาริมทรัพย์ยังมิได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนซื้อขายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยขอขอกู้คืนทรัพย์สินที่ขายได้ ซึ่งก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมี
คำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวแก่โจทก์ จำเลยได้ชำระเงินตามคำพิพากษาบาง
ส่วนแล้วเป็นเงิน 12,000 บาท และโจทก์ได้ขอรับไปจากศาลชั้นต้นแล้วเป็นเงิน
5,000 บาท โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตมาขอให้ขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยเพื่อ
ต้องการที่ดินเป็นของตน ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าจำเลยยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่เพียง 2,000
บาท พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมเท่านั้นในวันเวลาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งประกาศขายทอด
ตลาดจำเลยไม่อยู่และไม่ทราบวันเวลาขายทอดตลาด หลังจากนั้นจำเลยไปติดต่อ
โจทก์จะชำระเงินให้จนครบตามคำพิพากษา แต่โจทก์ไม่ยอมเพราะโจทก์ต้องการ
ที่ดินของจำเลย ขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยไถ่ที่ดินคืนและเพิกถอนการขายทอด

ตลาดที่ดินดังกล่าว โดยจำเลยขอชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมค่าฤชาธรรมเนียม
แก่โจทก์จนครบ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การขายทอดตลาดบริบูรณ์แล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นได้ตั้งให้จำศาลเป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดี รองจำศาลจึงไม่มีอำนาจบังคับคดีแทนปัญหานี้แม้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวใน
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เห็นควรรับวินิจฉัยให้ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
1(14) บัญญัติว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดี" หมายความว่าเจ้าพนักงานศาลหรือ
พนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธี
การที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มความใน
ระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง รองจำศาลเป็นเจ้า
พนักงานศาลซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากจำศาล จึงมีอำนาจบังคับคดีได้คดีนี้แม้หมาย
บังคับคดีจะระบุให้จำศาลเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีก็หาใช้ว่าจะต้องเป็นอำนาจโดย
เฉพาะเจาะจงของจำศาลแต่ผู้เดียวไม่จำศาลย่อมมอบอำนาจให้รองจำศาลซึ่งเป็นผู้ได้
บังคับบัญชาดำเนินการแทนได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าจำศาลได้มอบให้รองจำศาล
เป็นผู้ดำเนินการแทน รองจำศาลจึงมีอำนาจบังคับคดีได้ จำเลยอ้างเหตุประการ
สุดท้ายว่า การขายทอดตลาดที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียน
การโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การขายทอดตลาดก็ยังไม่บริบูรณ์ต้องให้จำเลยไถ่ที่ดิน

คือนั้นเห็นว่าการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่โจทก์
ผู้ซื้อแล้ว ต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นอันสมบูรณ์แม้โจทก์จะยังไม่ได้จด
ทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตามส่วนการจะให้จำเลยซื้อที่ดินคืนหรือไม่
ย่อมเป็นสิทธิของโจทก์จำเลยจะมาร้องขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยไถ่คืนที่ดินและ
เพิกถอนการขายทอดตลาดที่เสร็จบริบูรณ์ไปแล้วนั้นไม่ได้

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>